CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Loja com Pagamento em Dinheiro (Pix e Cartão) – App Meu Resgate

Projeto de escopo fechado • Pagamento em 2 parcelas (50% + 50%)

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATADA (Prestadora)	CONTRATANTE (Cliente)
Creatyfy Software e Automação Ltda CNPJ: 44.764.323/0001-27 Tel.: (35) 99864-3846 Rua Ingá, n.º 197, Residencial Vale Verde Alfenas/MG – CEP: 37.133-744	Welton dos Santos Nogueira CPF: 023.616.825-83 Travessa Santos Dumont, n.º 80, Bairro São João Carinhanha/BA – CEP: 46.445-000

As partes acima qualificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir, tendo como base a proposta comercial “Loja com pagamento em dinheiro (Pix e cartão)” (outubro de 2026), aceita pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato o desenvolvimento e a implantação, pela CONTRATADA, de nova fase no aplicativo **Meu Resgate**, de propriedade da CONTRATANTE, compreendendo as seguintes funcionalidades:

- **Compra com dinheiro**: campo de preço em R$ nos produtos e botão “Comprar” ao lado da opção de resgate por pontos;
- **Checkout com Pix e cartão de crédito**, com confirmação automática do pagamento via gateway;
- **Gestão de pedidos**: registro de pedidos, tela “Meus pedidos” para o usuário e painel de pedidos no administrativo (ver pagos e marcar como entregue);
- **Entrega local** (mesma cidade), com taxa fixa ou gratuita;
- **Publicação** da atualização nas lojas (Android e iOS) e na web, com a configuração de produto físico necessária.

CLÁUSULA 2ª – DO ESCOPO FECHADO

O escopo deste contrato é fechado e corresponde exclusivamente às funcionalidades descritas na Cláusula 1ª e detalhadas na proposta comercial, que integra este instrumento como anexo.

§ 1º – Qualquer funcionalidade, tela, integração ou alteração não prevista no escopo será considerada **serviço adicional**, sujeita a novo orçamento e a aditivo contratual, não estando incluída no valor deste contrato.

§ 2º – Não integram o escopo: carrinho com vários produtos no mesmo pedido (esta fase contempla 1 produto por compra), controle automático de estoque, frete por transportadora ou entregas fora da cidade, cupons de desconto e pagamento híbrido (pontos + dinheiro).

CLÁUSULA 3ª – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA ENTREGA

A CONTRATADA entregará o objeto deste contrato no prazo estimado de **10 (dez) a 15 (quinze) dias úteis**, contados a partir da confirmação do pagamento da 1ª parcela prevista na Cláusula 4ª e da criação da conta no gateway de pagamento pela CONTRATANTE.

§ 1º – O prazo ficará suspenso enquanto a CONTRATANTE não fornecer os acessos, informações e materiais necessários, sendo prorrogado pelo mesmo número de dias do atraso.

§ 2º – Após a entrega, a CONTRATANTE terá 5 (cinco) dias úteis para validar as funcionalidades e apontar eventuais falhas. Decorrido esse prazo sem manifestação, ou havendo uso em produção, a entrega será considerada aceita.

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor líquido total de **R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)**, assim composto:

Desenvolvimento da Loja com pagamento (Pix e cartão)	R$ 2.000,00
Desconto de parceria	− R$ 200,00
Suporte de 30 (trinta) dias após a entrega – brinde	sem custo
TOTAL	**R$ 1.800,00**

§ 1º – O pagamento será realizado em **2 (duas) parcelas**: **50% (R$ 900,00)** na assinatura deste contrato e **50% (R$ 900,00)** na entrega, por meio de Pix (chave CNPJ 44.764.323/0001-27).

§ 2º – As **taxas de processamento** do gateway de pagamento cobradas sobre as vendas realizadas pelo aplicativo (Pix e cartão de crédito) são de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE e descontadas em cada transação.

§ 3º – A contestação indevida de cobrança (chargeback) ou o não pagamento caracterizará inadimplemento, autorizando a suspensão imediata dos serviços e do acesso às funcionalidades entregues, sem prejuízo da cobrança do valor devido.

§ 4º – Os valores em atraso serão acrescidos de multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA, calculados *pro rata die*.

CLÁUSULA 5ª – DO SUPORTE PÓS-ENTREGA (BRINDE)

A CONTRATADA prestará, sem custo adicional, suporte técnico pelo período de **30 (trinta) dias** contado da data da entrega, compreendendo a correção de falhas (bugs) nas funcionalidades entregues e pequenos ajustes.

§ único – O suporte não abrange novas funcionalidades, alterações de regra de negócio ou de escopo, nem falhas causadas por terceiros ou por uso indevido. Correção de falha não se confunde com melhoria.

CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços com diligência, dentro dos padrões técnicos adequados e no prazo acordado;
- Manter a CONTRATANTE informada sobre o andamento do desenvolvimento;
- Entregar as funcionalidades testadas e em funcionamento no ambiente de produção;
- Manter sigilo sobre as informações e dados da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 7ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Efetuar o pagamento na data e forma acordadas;
- Criar e manter, em seu nome, a conta no gateway de pagamento (Mercado Pago ou Asaas) e arcar com as taxas previstas na Cláusula 4ª, § 2º;
- Fornecer, em tempo hábil, os acessos, informações e materiais necessários à execução;
- Validar as entregas no prazo da Cláusula 3ª, § 2º, e comunicar prontamente qualquer irregularidade.

CLÁUSULA 8ª – DOS SERVIÇOS E INTEGRAÇÕES DE TERCEIROS

As integrações com o gateway de pagamento, as lojas de aplicativos (Apple e Google) e demais serviços de terceiros dependem da disponibilidade, das regras e das políticas desses fornecedores. A CONTRATADA não se responsabiliza por indisponibilidades, alterações de API, bloqueios de conta, taxas ou limites impostos por esses serviços.

CLÁUSULA 9ª – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os direitos de uso sobre as funcionalidades desenvolvidas serão transferidos à CONTRATANTE **após a quitação integral** dos valores deste contrato. Até a quitação, a CONTRATADA reserva-se o direito de reter a entrega do código-fonte e de suspender o acesso às funcionalidades desenvolvidas.

§ único – Bibliotecas, componentes e conhecimentos técnicos genéricos utilizados pela CONTRATADA permanecem de sua titularidade, podendo ser reutilizados em outros projetos, sem exposição de dados ou regras de negócio da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 10ª – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

Para os fins da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), a CONTRATANTE é a **controladora** dos dados pessoais dos usuários tratados no aplicativo, e a CONTRATADA atua como **operadora**, tratando-os apenas para a execução deste contrato e conforme as instruções da CONTRATANTE, adotando medidas de segurança adequadas.

CLÁUSULA 11ª – DA CONFIDENCIALIDADE

As partes manterão sigilo sobre todas as informações, dados, sistemas, regras comerciais e documentos a que tiverem acesso em razão deste contrato, obrigação que permanece válida por 2 (dois) anos após o seu término.

CLÁUSULA 12ª – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por descumprimento de qualquer de suas cláusulas pela outra parte. Em caso de desistência da CONTRATANTE após o início dos trabalhos, serão devidos à CONTRATADA os valores correspondentes às etapas já executadas, não havendo devolução dessas quantias.

CLÁUSULA 13ª – DA ASSINATURA ELETRÔNICA

As partes reconhecem a validade da assinatura eletrônica deste instrumento, inclusive por meio da plataforma gov.br, nos termos da MP n.º 2.200-2/2001 e da Lei n.º 14.063/2020, e reconhecem este contrato como **título executivo extrajudicial**, nos termos do art. 784, III e § 4º, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA 14ª – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Alfenas/MG para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente, para que produza seus efeitos legais.

Alfenas/MG, _____ de _____ de 2026.

_____

Creatyfy Software e Automação Ltda
CNPJ: 44.764.323/0001-27
CONTRATADA

_____

Welton dos Santos Nogueira
CPF: 023.616.825-83
CONTRATANTE